



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-1235-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 22 de Octubre de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00111427-SI-SDMEYA - Reconocimiento de mayores costos a BENITO ROGGIO E HIJOS SA - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL SA – UTE: adjudicatarias de los “SERVICIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014).-

VISTO los Decretos Nros. 1725/2023, 2272/2023, 18/2024, 486/2024, 866/2024, 1807/2024, 25/2025, 86/2025, 419/2025 y 557/2025, referentes al “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y a los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, respectivamente) y los Expedientes Nros. 16106/2023, 9835/2023 (Cuerpo 0 - Alcances 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12), EX-2025-00036831-SI-SDMEYA y EX-2025-00111427-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1725 de fecha 7 de agosto de 2023, se dispuso la modificación del Plan de Trabajo correspondiente a las prestaciones a cargo de las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E. (C.U.I.T. N° 30-69724712-9), actuales prestatarias de los servicios contratados en virtud de las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, mediante la incorporación del Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3 m³) y del Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros, a partir del 1° de septiembre de 2023;

Que, a los efectos del cálculo del porcentaje de incremento en el precio del servicio, y teniendo en cuenta que se trató de una modificación del plan de trabajo correspondiente a las contrataciones tramitadas mediante las referidas Licitaciones, el servicio fue considerado como un refuerzo “a demanda”, aplicándose para su evaluación la Estructura Real de Costos prevista para el servicio de “Lavado, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Contenedores”;

Que la metodología de redeterminación de precios aplicable se encuentra establecida en el punto 5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación de los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA (Licitación Pública N° 17/2014), el cual establece en lo pertinente que:

“El precio de la contratación es fijo e invariable y no admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su prestación se ha tornado excesivamente onerosa.

Se considerará que la prestación se ha tornado excesivamente onerosa cuando se encuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las prestaciones contractuales.

En tal sentido y para que sea viable la adopción de la metodología prevista en este artículo resulta imprescindible que las distorsiones que se produzcan resulten significativas, es decir que posean una especial importancia.

Dicha circunstancia sólo se tendrá por concretada cuando las distorsiones operadas determinen que los precios de los ítems que conforman la estructura de costos estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan a continuación superen, en conjunto, el seis por ciento (6%) (...).”;

Que por Decreto N° 606/2017 se modificaron los índices empleados en la Estructura de Costos estimada, los cuales fueron aceptados por las partes, estableciéndose la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación de la cláusula gatillo prevista en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió la contratación de los Servicios Complementarios de Higiene Urbana (Licitación Pública N° 17/2014);

Que por Decreto N° 1807 de fecha 20 de diciembre de 2024, se prorrogaron los servicios hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizaron los valores iniciales de los distintos servicios que integran la contratación, siendo el último incremento reconocido por el Decreto N° 557/2025 (Expediente N° EX-2025-00036831-SI-SDMEYA), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2025, quedando establecido el nuevo valor del servicio en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres (\$268.763.963,00.-) - IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios del referido contrato;

Que con fecha 15 de julio de 2025, mediante Expediente N° EX-2025-00111427-SI-SDMEYA, la prestataria solicitó una nueva redeterminación de los valores contractuales, en función del incremento de los costos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00222306-SI-JGAB, de fecha 9 de octubre de 2025;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que, la Comisión se ha expedido sobre la presentación efectuada por las contratistas y, tomando en consideración la metodología de redeterminación establecida en el artículo 5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones y la modificación introducida por Decreto N° 606/2017, recomendó, en forma unánime, autorizar un incremento del ocho con cincuenta y nueve por ciento (8,59%) en el precio del Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3m³) y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros a partir del 1° de junio de 2025, quedando el nuevo valor del servicio redeterminado en la suma de Pesos Doscientos Noventa y Un Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Ochenta y Siete (291.850.787.-), IVA incluido;

Que las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2025-00111427-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la

Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales de su prestación a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, respecto a los contratos referidos al “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008) y a los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2014), mediante el incremento del ocho con cincuenta y nueve por ciento (8,59%) sobre el último precio redeterminado por el Decreto N° 557/2025 del Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3m³) y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros, quedando establecido el nuevo valor del servicio, a partir del 1° de junio de 2025, en la suma de Pesos Doscientos Noventa y Un Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Ochenta y Siete (\$291.850.787.-), IVA incluido. El presente reconocimiento será de aplicación a las ampliaciones y prórrogas del contrato.-

ARTÍCULO 2°.- Las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por este decreto y hasta la finalización del contrato.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.10.21 17:08:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.10.22 09:19:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.10.22 11:34:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro